

COMUNE DI TUFINO (PROVINCIA DI NAPOLI)

Deliberazione copia del Consiglio

Comunale n° 5

N. 1217 del Reg.

Data 4/3/2002

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.

L'anno duemiladue, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DOTT. CARLO FERONE	SI				
FALCO PELLEGRINO	SI				
GALEOTAFIORE FILIPPO	SI				
GALEOTALANZA GIOVANNI	SI				
GENOVESE FELICE	SI				
FALCO BARTOLOMEO	SI				
PERNI DI MAURO GIOVANNA	SI				
NAPOLITANO RAFFAELE	SI				
NAPPI ANTONIO	SI				
GALEOTAFIORE GIUSEPPE	SI				
PALMA SALVATORE	SI				
MENNA NATALE	SI				
LEONILDE NAPPI		SI			
MASCOLO ANTONIO		SI			
ESPOSITO FRANCESCO T.		SI			
ROSELLA FELICE		SI			
ESPOSITO GENNARO F.		SI			

Assegnati n.....

In carica n.....

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n 11

Assenti n 5

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. PETILLO, ESPOSITO

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il DOTT. CARLO FERONE nella sua qualità di SINDACO

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il

Segretario comunale DOTT. VITO GAETANO

La seduta è PUBBLICA.....

- Nominati scrutatori i Signori:.....

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: hanno espresso parere favorevole

[] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

[] il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000)

per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, con l'entrata in vigore del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è emersa la opportunità di meglio regolamentare il servizio di economato;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta comunale;

Visto l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto, altresì, l'art. 153 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che, in ordine al servizio economale, testualmente recita:

Art. 153 - Servizio economico-finanziario.

6. omissis
Il regolamento di contabilità disciplina
.....

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente «Regolamento comunale di contabilità»;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO»

che si compone di n.23 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Comune di Tufino (PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Scopo del regolamento	13	Tenuta degli inventari e consegna dei materiali
2	Affidamento dei lavori – Indennità maneggio valori	14	Acquisto di nuovi materiali d'uso valori
3	Competenze dell'economo	15	Registro di carico e scarico dei materiali di consumo
4	Responsabilità dell'economo	16	Manutenzione di beni mobili
5	Anticipazioni all'economo	17	Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti
6	Attività dell'economo - Limiti	18	Controllo del servizio di economato
7	Procedure per i pagamenti dell'economo	19	Conto della gestione
8	Rimborsi delle somme anticipate	20	Norme abrogate
9	Anticipazioni provvisorie dell'economo	21	Entrata in vigore del presente regolamento
10	Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'economo	22	Pubblicità del regolamento nomo
11	Riscossione di somme	23	Rinvio dinamico
12	Registri obbligatori per la tenuta del servizio di economato		

ART. 1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento viene disciplinato il servizio di economato istituito con l'art. 83. del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24, in data, 7-11-1997 in applicazione del disposto dell'art. 153 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. In ogni caso dovranno trovare applicazione le norme di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, recante: «Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario», con particolare riguardo allo speciale regolamento comunale attuativo.

ART. 2

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - INDENNITÀ MANEGGIO VALORI

1. Il servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo coadiuvato, eventualmente, da altro personale, in conformità al «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica - Norme di accesso».

2. All'economo spetta il trattamento economico in relazione alla categoria di inquadramento e nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-enti locali.

ART. 3

COMPETENZE DELL'ECONOMO

1. Le competenze dell'economo sono quelle risultanti dal presente regolamento.

2. In ordine al maneggio dei valori l'economo dovrà attenersi, scrupolosamente, alle norme fissate con il presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile.

3. All'economo comunale fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni individuati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 4

RESPONSABILITÀ DELL'ECONOMO

1. L'economo, nella sua qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 93, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento.

2. Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle leggi vigenti, l'economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi -Dotazione organica - Norme di accesso».

3. L'economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse.

ART. 5

ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO

1. Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza sarà emesso, in favore dell'economo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione di €.1500, (diconsi euro millecinquecento)

sul relativo fondo stanziato in bilancio nel titolo IV - "Spese per servizi per conto di terzi" - Capitolo "Fondi economali":

2. Eventuali ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, potranno essere disposte con motivata deliberazione.

3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e, comunque, entro il 15 gennaio successivo, l'economo restituirà, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi d'incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti commi.

ART. 6

ATTIVITÀ DELL'ECONOMO - LIMITI

1. L'economo provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità, alla acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo, occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

b) acquisti e forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;

c) manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà comunale, al fine di assicurare la buona conservazione e l'efficienza per il normale svolgimento dei servizi d'istituto;

d) manutenzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione ai servizi comunali;

e) acquisto di pubblicazioni necessarie per i vari servizi;

f) quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi;

g) tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili e nonché dei contratti di assicurazione.

2. All'inizio di ciascun esercizio, sarà determinata la somma presumibilmente occorrente per le forniture di beni e servizi da acquisire a mezzo dell'economo. Il detto provvedimento costituisce, ad ogni effetto, prenotazione di impegno ai sensi dell'art. 183, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il buono d'ordine dell'economo costituisce provvedimento di impegno di cui all'art. 191, commi 1 e 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 7

PROCEDURE PER I PAGAMENTI DELL'ECONOMO

1. L'economo potrà dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi «BUONI DI PAGAMENTO»:

- a) posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci;
- b) giornali, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico-amministrativo, inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti;
- c) tassa di circolazione degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi;
- d) spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;
- e) anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti, nei limiti di € 500
- f) trasferte agli Amministratori e dipendenti;
- g) spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.;
- h) erogazioni di sussidi straordinari urgenti, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:

- a) del fondo economale di cui al precedente art. 5;
- b) dell'intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.

3. I pagamenti di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti quando i singoli importi non superino la somma di € 300

4. Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economo nei soli casi in cui ricorra l'urgenza di dare corso al pagamento immediato.

ART. 8

RIMBORSI DELLE SOMME ANTICIPATE

1. Ogni due mesi e comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura dell'economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate. Alla richiesta di rimborso dovranno essere allegati:

- a) i «buoni di pagamento» di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzati;
- b) tutta la documentazione che si riferisce ai pagamenti effettuati.

2. Il rimborso sarà disposto con apposito provvedimento.

ART. 9

ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL'ECONOMO

1. L'economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi:

- a) per missioni fuori sede, degli amministratori e dei dipendenti, a richiesta dell'interessato, pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo presunto spettante per la missione;
- b) per fare fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le normali procedure.

2. Per le anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo art. 10.

ART. 10

DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL'ECONOMO

1. Per le anticipazioni provvisorie di cui al precedente art. 9, l'economo dovrà attenersi alla seguente procedura:

- a) le anticipazioni dovranno essere fatte esclusivamente in esecuzione di apposite «autorizzazioni» a firma del responsabile dell'ufficio interessato;
- b) sarà cura dell'economo richiedere, per le somme anticipate, il pronto rendiconto;
- c) per le somme effettivamente e definitivamente pagate sarà emesso corrispondente buono di pagamento a norma del precedente art. 7;
- d) al buono di pagamento di cui alla precedente lettera c) dovranno essere allegate:
 - 1) l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);
 - 2) tutta la documentazione di spesa.

ART. 11

RISCOSSIONE DI SOMME

1. L'economo è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso affidate. 2. Per le dette riscossioni dovranno essere tenuti:

- a) un registro delle riscossioni effettuate;
- b) un bollettario delle quietanze rilasciate.

ART. 12

REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1. Per la regolare tenuta del servizio di economato, l'economo dovrà tenere, sempre aggiornati, i seguenti registri o bollettari:

- 1) Registro dei pagamenti e dei rimborsi;
- 2) Registro di carico e scarico dei bollettari;
- 3) Bollettario dei buoni di pagamento;
- 4) Bollettari delle anticipazioni provvisorie;
- 5) Bollettario dei buoni delle forniture;
- 6) Registro generale delle riscossioni e dei versamenti in Tesoreria;
- 7) Bollettario delle quietanze rilasciate.

2. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere numerati e vidimati, prima dell'uso, a cura del Responsabile dell'Ufficio. Dovranno, altresì, essere regolarmente registrati nel registro di carico e scarico dei bollettari.

3. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere diligentemente conservati dall'Economo per poi documentare il rendiconto annuale di cui al successivo art. 19.

ART. 13

TENUTA DEGLI INVENTARI E CONSEGNA DEI MATERIALI

1. L'economo è consegnatario dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc., degli uffici e di tutti gli altri servizi a cui, comunque, provvede l'Ente.

2. L'Economo sovrintende a tutti gli eventuali sub-consegnatari del mobilio e dei materiali vari.

3. Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere, sempre aggiornati, tutti i registri previsti dal «Regolamento comunale di contabilità».

ART. 14

ACQUISTO DI NUOVI MATERIALI D'USO

1. Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di nuova acquisizione, deve essere assunto in carico dall'economo, e, debitamente numerato, deve da questi essere annotato nell'inventario relativo.
2. I mobili e gli oggetti destinati agli Uffici o ai servizi saranno affidati, a mezzo di speciale verbale di consegna, ai rispettivi Responsabili degli Uffici o dei Servizi o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-consegnatari.
3. I verbali di consegna saranno controfirmati dal responsabile dell'Ufficio.
4. I sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti degli oggetti avuti in consegna senza preventiva autorizzazione scritta dell'economo.
5. Ad ogni cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'economo, alla verifica della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo sub-consegnatario, mediante apposito verbale firmato dall'economo, dal sub-consegnatario cessante e da quello subentrante.

ART. 15

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI DI CONSUMO

1. Per i materiali di consumo, di cui l'economo è consegnatario, dovrà tenersi un registro di carico e scarico, con la indicazione della data di entrata dei singoli materiali, della qualità e della quantità di essi, della data di consegna ai singoli uffici, servizi o agenti.

ART. 16

MANUTENZIONE DI BENI MOBILI

1. L'economo, nella sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha l'obbligo di curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, provvedendo a segnalare all'Ufficio di Segreteria tutti quei lavori, spese o provvedimenti che ritenga necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.

ART. 17

DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

1. L'economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'Ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui l'economo riceve tali oggetti, dovrà redigere verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
 - a) le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
 - b) una dettagliata descrizione degli oggetti stessi;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
2. Gli oggetti così consegnati all'Ufficio comunale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico.
3. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale.
4. Prima, però, di effettuare tale consegna, l'economo dovrà curare che l'Amministrazione Comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

ART. 18

CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1. Il controllo del servizio di economato spetta al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria. 2. Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
3. All'uopo l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione.
4. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo, il Responsabile dell'ufficio di ragioneria lo compila d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.

ART. 19

CONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale deve rendere il conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale, dovrà essere allegata la documentazione esattamente indicata dall'art. 233 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 20

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ART. 22

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 23

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del

con atto n.;

2) E' stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal.....al.....

3) E' entrato in vigore il giorno

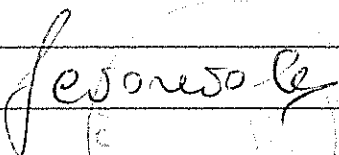
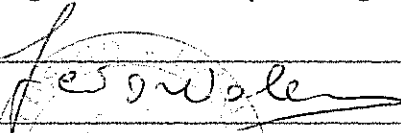
Data

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49 D.L. n. 267/2000

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al sottoriportato prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:  Data <u>28/2/02</u> IL RESPONSABILE <u>F. To: R. B. BARBATO</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:  Data <u>28/2/02</u> Il Responsabile <u>F. To: R. B. BARBATO F.</u>

Ai sensi dell'art. 239 D.L. n. 267/2000, il Revisore dei Conti esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to come all'originale

IL PRESIDENTE

f.to come all'originale

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto segretario capo certifica:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio Comunale il giorno <u>4.3.02</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	Publicata all'albo Pretorio Comunale dal giorno _____ al _____ e contro di essa _____ sono stati presentati reclami.
Dal Municipio, li <u>4.3.02</u>	Dal Municipio, li _____
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE	IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to come all'originale f.to come all'originale	f.to come all'originale f.to come all'originale

ESECUTIVITA'

- ☐ è divenuta esecutiva ai sensi del D.L. n. 267/2000 art. 134;

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to come all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .

Dalla Residenza Municipale, li 4/3/2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

